

Nr. 9 Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn. 18. Januar 1939

R 43 II/185, Bl. 125, 133–138 *Ausfertigung/Umdruck*

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsverkehrsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 18. Januar 1939

Betr.: Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn (Reichsbahngesetz)

In der Beilage lege ich den Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn (Reichsbahngesetz) nebst Begründung vor¹.

Ich bitte, den Entwurf auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen.

Der Entwurf hat bereits im Sommer 1937 dem Kabinetts Vorgelegen, ist aber damals von der Tagesordnung (23. Juni 1937) abgesetzt worden². In der Folgezeit war die Weiterbehandlung des Entwurfs insbesondere auch durch die Wiedervereinigung der Ostmark und die Eingliederung des Sudetenlandes aufgehalten worden³. Nunmehr habe ich zusammen mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen die nötigen Änderungen, die fast ausschließlich die finanziellen Bestimmungen betreffen, vorgesehen und bin mit ihm über den Entwurf einig. Abgesehen von diesen Änderungen (§§ 1, 10 Abs. 3, 12, 13, 18, 20⁴) sind im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Innern (§§ 15 und 19⁵), dem Oberkommando der Wehrmacht (§§ 3 Abs. 3, 6 Abs. 1, 14⁶) und dem Herrn Reichsarbeitsminister (§ 27⁷) einzelne Änderungen vorgenommen worden, die indessen an den Grundgedanken des Gesetzes nichts geändert haben.

¹ R 43 II/185, Bl. 126–151. RVM Dormmüller flankierte die Vorlage mit einem persönl. Anschreiben an Lammers, in welchem er auf die nachstehend erwähnten zwei Vorbehalte des StdF und eine diesbezügl. Föhlungnahme von RKabR Willuhn mit MDgt. Kittel verwies und schloß: „Wenn Sie bei dieser Sachlage der Ansicht sind, daß der Einbringung der Gesetzesvorlage ins Kabinetts kein Hindernis im Wege steht, so bitte ich Sie, die Vorlage auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen und mich verständigen zu wollen, damit ich die Weiterbehandlung in die Wege leiten kann.“ Ebd. Bl. 124. Willuhn beschied nach Vortrag bei Lammers am 20. 1. das RVM positiv, worauf es mit Datum 20. 1. 1939 dieses Begleitschreiben nebst KabVorl. auch den Ressorts zuleitete; ebd. Bl. 152–179; R 5/3607, unfol. – Zur Planung einer Kabinettsitzung im Jan./Febr. 1939, die aber unterblieb, s. Anhang, FV 14*.

² ARH IV, Nr. 106 Anm. 1.

³ Nach einer mündl. Anfrage aus dem OKW über den Stand des GesEntw. und wiederholten Rücksprachen Willuhns bei Dormmüller, der dabei erklärte, „daß er es mit der Verabschiedung nicht eilig hätte“, hatte der RMRk selbst den RVM am 19. 11. 1938 ersucht, „daß Sie sich über die weitere Behandlung des Entwurfs schlüssig werden und mir Ihre Entschließung mitteilen“. Nach Monatsfrist erhielt Willuhn sodann durch Kittel die Auskunft, man wolle das Gesetz „Ende des Jahres 1938“ einbringen, und mit Schreiben vom 28. 12. kündigte Dormmüller es für Anfang 1939 an, unter Verweis auf die noch ausstehende Einigung mit dem StdF (s. u.); R 43 II/185, Bl. 116–119; R 5/3607.

⁴ § 1 betraf das Reichseisenbahnvermögen, § 10 die Wirtschafts- und Rechnungsprüfung (hierzu Dok. Nr. 19 Anm. 4), § 12 Ablieferungen an die allgemeine Reichskasse, § 13 Gewinn- und Verlustrechnung, § 18 Reichsbahnbeamte, § 20 Dienstbezüge.

⁵ § 15 Beiträge und Gebühren stellte die DR diesbezüglich den anderen Reichsverwaltungen gleich, § 19 Verwendung auf anderen Dienstposten erlaubte die Umsetzung von DR-Beamten auf niedriger bewertete Stellen unter Wahrung ihrer Gehaltsansprüche.

⁶ § 3 (3) verpflichtete die Generaldirektion, die DR „zum Nutzen des deutschen Volkes und der deutschen Wirtschaft zu verwalten“ und hierbei „die Belange der Landesverteidigung zu wahren“. § 6 (1) sprach das Prinzip der gemeinwirtschaftl. Betriebsführung und Anlagenunterhaltung aus und schloß mit dem Satz: „Den Anforderungen für Zwecke der Landesverteidigung ist Folge zu leisten.“ § 14 fixierte die Beibehaltung der „Vergünstigungen für Militärtransporte“.

⁷ Züfolge § 27 sollte der RAM im Einvernehmen mit dem RVM die Überleitungsvorschriften zur Anpassung an das Reichsversicherungsrecht erlassen.

Auch der Stellvertreter des Führers hat nunmehr im allgemeinen sein Einverständnis erklärt⁸. Er hat aber noch folgende zwei Vorbehalte gemacht:

– 1.

im Gesetz zu bestimmen, daß zwei Mitglieder des Beirats auf seinen Vorschlag ernannt werden,

– 2.

den § 22 (betr. Weiterführung der Wohlfahrtseinrichtungen) aus dem Entwurf zu streichen⁹.

Da der Beirat aus Vertretern der am Eisenbahnverkehr interessierten Kreise nach einem einheitlichen Plan gebildet werden sollte, kann ich nicht empfehlen, einzelne Mitglieder durch ein absolutes Vorschlagsrecht bestimmen zu lassen.

Zu dem § 22 des Entwurfs ist darauf hinzuweisen, daß sich schon die deutschen Ländereisenbahnen seit jeher mit Rücksicht auf den anstrengenden und verantwortungsvollen Dienst der Gefolgschaft, insbesondere der des äußeren Dienstes, den Ausbau der Wohlfahrtspflege besonders haben angelegen sein lassen. Sie sind dabei – namentlich auch wegen der besonderen körperlichen Beanspruchung des Personals mit ihren starken Rückwirkungen auf die Gesundheit – über die Fürsorgemaßnahmen anderer Behörden weit hinausgegangen und haben Vorbildliches geschaffen. Demzufolge bestehen im Bereich der Deutschen Reichsbahn seit vielen Jahren zahlreiche Wohlfahrtseinrichtungen, die die Reichsbahn entweder selbst unterhält oder die sie als Selbsthilfeeinrichtungen der Gefolgschaft weitgehend fördert. Diese Wohlfahrtseinrichtungen haben den Zweck, die äußeren Lebensbedingungen der Gefolgschaft zu verbessern und das Vertrauen der Gefolgschaft zur Verwaltung zu vertiefen. Sie werden von der Gefolgschaft, die sich völlig auf sie eingestellt hat, hoch eingeschätzt und tragen wesentlich dazu bei, der Reichsbahn einen Stamm zufriedener und zuverlässiger Arbeitskräfte zu erhalten, was sich insbesondere in Zeiten des Aufstiegs der Wirtschaft und der damit Hand in Hand gehenden Abwanderung von Arbeitskräften von den öffentlichen Anstalten als besonders wertvoll erwiesen hat. Eine dem § 22 entsprechende gesetzliche Garantie der Wohlfahrtseinrichtungen war schon im Staatsvertrag von 1920 über die Begründung der Reichseisenbahnen¹⁰ (§ 40) enthalten; sie ist im Jahre 1924 auch gegenüber den Reparationsmächten durchgesetzt worden (§ 43 des alten Reichsbahngesetzes¹¹). Wollte man sie jetzt als Gesetzesvorschrift beseitigen, so würde dadurch eine erhebliche und nicht vertretbare Unruhe in die Gefolgschaft hineingetragen und die heute ohnehin schon äußerst schwierige Heranziehung eines ausreichenden und befähigten Nachwuchses vielleicht noch mehr erschwert werden. Ich halte deshalb eine Streichung des § 22 nicht für ratsam.

Dorpmüller

b.: Gesetzesbegründung. Allgemeiner Teil.

Das Gesetz vom 10. Februar 1937¹² hat die Rechtsverhältnisse der Deutschen Reichsbahn neu geregelt. Es knüpfte unmittelbar an die Erklärung des Führers und Reichskanzlers vom 30. Januar 1937

⁸ Mit Schreiben Bormanns vom 18. 6. 1938, das der RVM am 24. 12. analog zur nachstehenden Argumentation beantwortete; R 43 II/185, Bl. 119a–122; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12099.

⁹ § 22 *Wohlfahrtseinrichtungen* lautete: „Die Deutsche Reichsbahn führt die Selbsthilfe- und Wohlfahrtseinrichtungen auf Grund der Gesetze, Satzungen und Bestimmungen im Sinne der bisherigen Grundsätze weiter.“ Der StdF hatte in seiner Stellungnahme (o. Anm. 8) gefordert, diese Bestimmung „der größeren Beweglichkeit halber“ wegfällen zu lassen, da „keineswegs feststeht, ob die Wohlfahrtseinrichtungen [...] in der bisherigen Form“ bestehenblieben – wobei ihm selbstredend ihr Übergang auf NSV bzw. DAF vorschwebte. Zur Vielfalt dieser Einrichtungen vgl. HILDEBRAND, Reichsbahn, S. 194–196.

¹⁰ *Staatsvertrag über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Reich* vom 31. 3. 1920, verkündet durch das *Gesetz über den Übergang der Eisenbahnen auf das Reich* vom 30. 4. 1920 (RGBl. S. 773); s. ARW, Kab. Müller I, Nr. 30 P. 7.

¹¹ *Gesetz über die Deutsche Reichsbahngesellschaft* vom 30. 8. 1924 (RGBl. II S. 272); Hinweise, auch zu den Reparationsregelungen für die Reichsbahn, s. ARH II/2, Nr. 286, hier Anm. 2.

¹² *Gesetz zur Neuordnung der Verhältnisse der Reichsbank und der Deutschen Reichsbahn* (RGBl. II S. 47); Näheres s. ARH IV, Nr. 25.

an, durch die „das Deutsche Reich die uneingeschränkte Hoheit über die Reichsbank und die Deutsche Reichsbahn wieder an sich genommen hat“ (Vorspruch zum Gesetz vom 10. Februar 1937) und mit der also die Reparationsbindung der Reichsbahn ihr Ende gefunden hatte. Das Gesetz vom 10. Februar 1937 beschränkt sich zwar auf einige grundlegende Leitsätze für den Neuaufbau der Reichsbahn, es hat aber darin doch schon alles Wesentliche festgelegt. Zugleich hat damit aber das Reichsbahngesetz, das ohnehin durch den politischen Umbruch schon teilweise überholt war, wesentliche Änderungen erfahren. Ein Teil seiner Vorschriften hat sich infolge der Befreiung von den außenpolitischen Fesseln ganz erledigt; so z. B. alle Bestimmungen über die Reparationszahlungen. Zum anderen Teil sind die Bestimmungen des Reichsbahngesetzes infolge der Vereinigung der Aufgaben des Generaldirektors mit denen des Reichsverkehrsministers¹³ gegenstandslos oder änderungsbedürftig geworden; so z. B. die Vorschriften über die Reichsaufsicht und über den Verwaltungsrat. Auch die Regelung der Beamtenverhältnisse bei der Reichsbahn hat eine völlig neue Grundlage dadurch erhalten, daß die Reichsbahnbeamten jetzt unmittelbare Reichsbeamte geworden sind. Alles dies macht es nötig, die Vorschriften des Gesetzes vom 10. Februar 1937 und des Reichsbahngesetzes vom 13. März 1930¹⁴ zu einem neuen Gesetz organisch zu vereinigen, damit die Rechtsordnung der Reichsbahn ohne weiteres klar erkennbar wird. Infolgedessen ist bei dieser gesetzgeberischen Arbeit die Richtlinie die: das seit dem Gesetz vom 10. Februar 1937 *geltende Recht* in eine neue Form zu bringen; irgendwelche grundlegenden Änderungen der Rechtsverhältnisse der Reichsbahn gegenüber dem Rechtszustand nach dem Gesetz vom 10. Februar 1937 dagegen sind nicht vorgesehen. Nach den wichtigen Änderungen, die dieses Gesetz erst kürzlich gebracht hat und die zum Teil sich erst jetzt auswirken, empfiehlt es sich, von *wesentlichen* Neuerungen grundsätzlich abzusehen – wobei natürlich entsprechend dem Zweck dieser Gesetzgebung Einzelheiten geändert werden, soweit es sich um Unstimmigkeiten oder Unklarheiten oder auch um Vervollständigung der augenblicklichen Gesetzeslage handelt.

Die §§ 2 Abs. 2, 14, 16, 24, 25, 28 und 29¹⁵ sind ohne Änderung ihres Inhalts aus dem bisherigen Reichsbahngesetz in den neuen Entwurf übernommen worden, weil sich insoweit an der Rechtsstellung der Deutschen Reichsbahn gegenüber der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft nichts geändert hat. § 5 Abs. 1 und § 17¹⁶ sind ihrem Inhalt nach aus dem Gesetz vom 10. Februar 1937 übernommen. Im März 1938 sind mit der Wiedereingliederung der Ostmark in das Reich die Österreichischen Bundesbahnen Sondervermögen des Reichs geworden und der Verwaltung der Deutschen Reichsbahn unterstellt worden. Sie haben damit verfassungsmäßig schon damals die gleiche Form erhalten, wie die Reichsbahn sie auf Grund des Gesetzes vom 10. Februar 1937 hatte. Infolgedessen kann dieses neue Reichsbahngesetz ohne weiteres für die in der Ostmark gelegenen Reichseisenbahnen mit gelten. Wegen einer Ausnahme, die in der Übergangszeit noch nötig wird, vergleiche die besondere Begründung zu § 29¹⁷.

Endlich hat im Oktober 1938 die Eingliederung der sudetendeutschen Gebiete in das Reich auch einen weiteren Zuwachs zum Reichseisenbahnvermögen gebracht. Die Teile der staatlichen Eisenbahnen samt ihren Nebenbetrieben, die in den sudetendeutschen Gebieten liegen, sind ins Eigentum

¹³ Schon am 2. 2. 1937 im Vorgriff auf das nachfolg. Gesetz: ARH IV, Nr. 24 Anm. 4.

¹⁴ RGBl. II S. 359; vgl. ARH II/2, Nr. 286 Anm. 4.

¹⁵ Sie betrafen den Gerichtsstand, die Leistungen der DR für andere Verwaltungen, den Ausschluß des Gewerberechts, die Planfeststellung und Planungshoheit, die Enteignungsfähigkeit sowie das Eisenbahn- und Wegerecht (u. Anm. 17).

¹⁶ § 5 (1) betraf den Beirat der DR, § 17 definierte ihre Dienststellen als Reichsbehörden.

¹⁷ § 29 *Eisenbahn- und Wegerecht* übernahm § 39 des alten ReichsbahngG, das für die Neureichsgebiete nicht in Kraft gesetzt war, und sollte nur für eine Übergangsfrist aufrechterhalten bleiben. Aus der Einzelbegründung: „Die Verteilung der Kosten von Kreuzungen der Reichsbahn mit Reichsstraßen ist durch eine besondere Vereinbarung der beiden Reichsverwaltungen [RVM, GIStr.] neu geregelt worden; insoweit hat also § 29 des Gesetzentwurfs sich bereits erledigt. Im übrigen werden zur Zeit allgemeine reichsgesetzliche Regelungen für das Enteignungsrecht und für die Verteilung der Kosten von Eisenbahn- und Wegekrenzungen vorbereitet. Die Gesetzentwürfe dafür werden bereits mit den beteiligten Ressorts vorbereitet. Es muß vermieden werden, daß für die Übergangszeit bis zum Erlaß dieser neuen Gesetze ein Zustand der Rechtlosigkeit entsteht. Deshalb sind für die Übergangszeit die §§ 38 Absatz 1 und 2 des bisherigen Reichsbahngesetzes als §§ 28 und 29 in den vorliegenden Gesetzentwurf inhaltlich unverändert übernommen worden.“ – Zur Ausgliederung des § 29 als sog. *KreuzungsG* s. Dok. Nr. 19 Anm. 11.

des Reichs übergegangen. Durch die Verordnung vom 19. Oktober 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 1446) ist bestimmt worden, daß diese Eisenbahnen und Nebenbetriebe Teil des Reichseisenbahnvermögens sind.

I. Das Sondervermögen

Nach Artikel II Ziffer 3 des Gesetzes vom 10. Februar 1937 soll die Deutsche Reichsbahn das Vermögen des Reichs, das dem Betrieb der Reichseisenbahnen gewidmet ist, und das Vermögen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft „als Sondervermögen des Reichs“ verwalten. Dazu ist nach der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich auch noch der Vermögenswert „Österreichische Bundesbahnen“ nach der Verordnung vom 17. März 1938 (RGBl. I S. 252) als „Sondervermögen“ hinzugetreten. Durch den § 1 dieses neuen Reichsbahngesetzes wird gesetzlich ausgesprochen, daß das Vermögen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft ein Sondervermögen des Reichs ist und daß mit diesem Sondervermögen sowohl das seit jeher im Eigentum des Reichs stehende sogenannte Reichseisenbahnvermögen (§ 6 des bisherigen Reichsbahngesetzes) als auch die bisherigen österreichischen Bundesbahnen und das auf sie bezügliche österreichische Bundesvermögen nunmehr zu einem Sondervermögen des Reichs zu vereinigen sind. Das vorliegende Gesetz knüpft damit an die Regelung des Gesetzes vom 10. Februar 1937 an.

Gleichzeitig bestimmt das vorliegende Gesetz, daß dieses Sondervermögen vollkommen selbständig vom Reich unter dem Namen „Deutsche Reichsbahn“ verwaltet werden soll.

Diese Vorschrift besagt zweierlei:

1. Einerseits bleibt dadurch der wesentliche Grundsatz der Reichsbahnverfassung vom 10. Februar 1937, nämlich die selbständige Wirtschaftsführung des Reichsbahnunternehmens, aufrechterhalten. Das „Sondervermögen“ soll auch künftig vermögens- und verwaltungsmäßig von den übrigen Zweigen der Reichsverwaltung losgelöst bleiben. Dementsprechend müssen auch die mit diesem Sondervermögen verbundenen Rechte und Verbindlichkeiten von den übrigen Rechten und Verbindlichkeiten des Reichs streng gesondert gehalten werden. Denn nunmehr sollen alle Rechte und Verbindlichkeiten, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit den *Reichseisenbahnen* stehen, ausschließlich das Sondervermögen treffen, gleichviel, ob die Rechte und Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit herrühren oder in der Zukunft erst entstehen und ob Trägerin der Rechte und Verbindlichkeiten die Reichsbahn-Gesellschaft, die Reichsbahn einschließlich ihrer einzelnen Rechtsvorgänger oder auch das Reich war.

2. Andererseits bedeutet die Vorschrift, daß das Reich die Reichsbahn als ein Sondervermögen verwaltet, eine Angleichung der Rechtsreform der Deutschen Reichsbahn an die gegenwärtigen tatsächlichen Verhältnisse, wie sie sich auf Grund der Entwicklung seit 1933 und auf Grund des Gesetzes vom 10. Februar 1937 ergeben haben. Hierzu ist zu bemerken:

Die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft war ursprünglich eine dem Reich in Selbständigkeit gegenübergestellte juristische Person. Die Reparationsregelung hat diese Selbständigkeit sogar sehr stark betont und durch Einrichtung eines internationalen Schiedsgerichts völkerrechtlich verankert. Diese scharfe Trennung vom Reich infolge Schaffung einer besonderen juristischen Person äußerte sich bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft vor allem in zweierlei Richtung:

– a)

in der Bildung der Organe. Die Reichsbahn-Gesellschaft war in der Bildung ihres leitenden Organs, des Generaldirektors und des ihm zur Seite stehenden Vorstands, autonom, denn diese leitenden Posten wurden nicht von der Regierung, sondern vom Verwaltungsrat besetzt, und die dem Reichspräsidenten vorbehaltene Bestätigung war zwar eine gewisse Sicherung gegen eine etwa den deutschen Interessen abträglich erscheinende Personalpolitik; sie konnte aber den Grundsatz autonomer Besetzung der leitenden Posten in keiner Weise ändern.

– b)

in der Wirtschaftsführung. Die Wirtschaftsführung war von der des Reichs völlig getrennt. Die Reichsbahn war selbständiger Vermögensträger, und sie hatte als solcher ihr eigenes Vermögen, ihre eigenen Rechte und ihre eigenen Verbindlichkeiten.

Durch das Gesetz vom 10. Februar 1937 ist nun die Bestellung des Generaldirektors und der übrigen Vorstandsmitglieder durch den Verwaltungsrat beseitigt, statt dessen ist die Wahrnehmung der Aufgaben dieser leitenden Posten verfassungsmäßig ein für allemal auf den Reichsverkehrsminister und die leitenden Beamten (Staatssekretär, Ministerialdirektoren) des Reichsverkehrsministeriums – Eisenbahnabteilungen übertragen worden. Damit hat die Reichsbahn die Eigenschaft einer in ihrer Willensbildung unabhängigen, neben dem Reich stehenden besonderen Körperschaft verloren. Denn mit der gesetzmäßigen Verschmelzung der leitenden Organe der Reichsbahn mit den leitenden Beamten des Reichsverkehrsministeriums ist die Verwaltung der Reichsbahn bereits rechtlich in die Verwaltung des Reichs eingegliedert worden. Das Reich selbst verwaltet durch den Reichsverkehrsminister die Reichsbahn. Besondere *autonome* Organe der Reichsbahn sind also nicht mehr vorhanden.

Zugleich hatte das Gesetz vom 10. Februar 1937 auch das Vermögen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft als Sondervermögen des Reichs bezeichnet, weil sich sämtliche Stammaktien der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in der Hand des Reichs befanden und das Reich deshalb, wirtschaftlich betrachtet, ohnehin bereits Eigentümer der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und ihres Vermögens war. Daraus ergibt sich, daß ein vom Reich losgelöster besonderer Vermögensträger mit eigener Rechtsfähigkeit ebenfalls seinen Sinn verloren hat.

Unter diesen Umständen hat heute die Eigenschaft der Deutschen Reichsbahn als einer selbständigen juristischen Person ihre Auswirkung praktisch nur noch auf dem Gebiet des rechtsgeschäftlichen Verkehrs, indem alle Geschäfte und Verwaltungsakte, die „das Reich“ im Rahmen der Verwaltung des Sondervermögens vornimmt, unter dem Namen „Deutsche Reichsbahn“ vor sich gehen. Diesen tatsächlichen Verhältnissen will das Gesetz dadurch Rechnung tragen, daß es bestimmt, die Verwaltung des Reichseisenbahnvermögens habe unter dem Namen „Deutsche Reichsbahn“ zu geschehen.

An dieser Selbständigkeit im rechtsgeschäftlichen Verkehr muß zwar auch künftig festgehalten werden, denn es ist einer der Grundgedanken der neuen Reichsbahnverfassung vom 10. Februar 1937, daß die Reichsbahn auch in Zukunft ihre eigene Wirtschaft und Rechnung führen soll. Dazu braucht aber der Gedanke einer „juristischen Person“, der nach vorstehenden Ausführungen ohnehin nur eine Fiktion wäre, nicht aufrechterhalten zu werden. Vielmehr genügt dazu an sich der Begriff des „Sondervermögens mit selbständiger Wirtschaftsführung“ in Verbindung mit der Vorschrift, daß die Verwaltung dieses Sondervermögens unter dem eigenen Namen „Deutsche Reichsbahn“ geführt wird. Deshalb sieht das neue Gesetz davon ab, dem Sondervermögen des Reichs unter dem Namen „Deutsche Reichsbahn“ nur des rechtsgeschäftlichen Verkehrs wegen die Eigenschaft einer „juristischen Person“ beizulegen. Um aber jeden Zweifel darüber auszuschließen, daß mit der selbständigen Wirtschaftsführung des Sondervermögens auch die gleiche Selbständigkeit im rechtsgeschäftlichen Handeln verbunden ist, wie sie die Deutsche Reichsbahn als besondere juristische Person nach dem Gesetz vom 10. Februar 1937 heute genießt, spricht das vorliegende Gesetz noch in einer besonderen Bestimmung aus, daß die Deutsche Reichsbahn, das heißt die zur Betreuung des Sondervermögens berufene Verwaltung, im rechtsgeschäftlichen Verkehr allein unter ihrem Namen handelt (vgl. § 2 des Entwurfs¹⁸).

II. Die eigene Wirtschaftsführung

¹⁸ § 2 (1): „Im rechtsgeschäftlichen Verkehr handelt die Deutsche Reichsbahn unter ihrem Namen; im besonderen kann sie Verträge schließen, klagen und verklagt werden.“

Der Gesetzentwurf geht von dem Grundsatz aus, daß die Reichsbahn auch weiterhin ihre eigene Wirtschafts- und Rechnungsführung behalten soll. Maßgebend dafür ist die Überlegung, daß die Reichsbahn ein wirtschaftliches Unternehmen des Reichs ist, das nach seiner Wesensart, nach der Art seines Geschäftsbetriebes und nach der Natur seiner Aufgaben in seiner Finanzgebarung eine freiere Stellung haben muß als die reinen Hoheitsverwaltungen des Reichs. Die Selbständigkeit und Beweglichkeit in der Wirtschaftsführung ohne strengere etatmäßige Einengung hat sich bei der Reichsbahn in den zurückliegenden wechselvollen Jahren bei der ordnungsmäßigen Erfüllung ihrer Verkehrsaufgaben und ihrer wirtschaftlichen Aufgaben bewährt. So war es der Reichsbahn als Verkehrsunternehmen, das auf Gedeih und Verderb mit der deutschen Wirtschaft verbunden ist, möglich, den Schwankungen der Konjunktur und den organischen Umlagerungen im Wirtschaftsleben rechtzeitig zu begegnen und ihre Finanzgrundlagen wie auch ihre betriebliche Schlagfertigkeit vor ernsteren Erschütterungen zu bewahren. Das Gesetz sieht deshalb vor, daß die Reichsbahn auch in ihrer neuen Gestalt eines Sondervermögens des Reichs ein eigener Wirtschaftskörper bleibt, der nach den für sie zu erlassenden besonderen Bestimmungen verwaltet wird.

Aus der besonderen Stellung, die die Reichsbahn nach dem Gesetz auch weiterhin haben wird, ergibt sich von selbst, daß die Reichshaushaltsordnung und die sonstigen Finanz- und Rechnungsbestimmungen des Reichs auf sie keine Anwendung finden können. Die für die Wirtschaftsführung der Reichsbahn maßgebenden Vorschriften soll vielmehr der Reichsverkehrsminister als der für die Leitung und Verwaltung der Reichsbahn zuständige und verantwortliche Reichsminister erlassen. Es ist selbstverständlich, daß dabei unbeschadet der besonderen Verhältnisse der Reichsbahn die für die allgemeine öffentliche Finanzverwaltung im Reich bestehenden Grundsätze beachtet werden. Die Wirtschaftsführung in den einzelnen Geschäftsjahren soll nach eigenen Grundsätzen geschehen, für die das Gesetz nur die wichtigeren Rahmenbestimmungen gibt. Oberster Leitsatz muß dabei die Sicherung des Ausgleichs der Reichsbahnrechnung bei klarer Finanzgebarung bleiben.

Die Reichsbahnrechnung wird hiernach auch in Zukunft selbständig und losgelöst von der allgemeinen Rechnung des Reichs sein. Die Wirtschaftsführung im Geschäftsjahr, das mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, geschieht nach einem Programm, das die Reichsbahn vor Beginn des Geschäftsjahres aufstellt und das sie im Verlauf des Geschäftsjahres den durch die tatsächliche Entwicklung veränderten Bedürfnissen anpassen kann. Die Festsetzung dieses „Wirtschaftsplanes“ und seiner etwa notwendig werdenden Änderungen ist in die Hand des Reichsverkehrsministers gelegt. Hierbei ist das Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen aus den zu § 7 des Gesetzes näher dargelegten Gründen¹⁹ vorgesehen.

Die Reichsbahn soll zur Ermittlung ihres wirtschaftlichen Erfolges in den einzelnen Geschäftsjahren auch in Zukunft Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen aufstellen. Wenn auch das Handelsrecht auf die Reichsbahn unmittelbar keine Anwendung finden kann, so werden doch die in Anlehnung an kaufmännische Gepflogenheiten und Handelsrechtssätze entwickelten bisherigen Grundsätze für die Aufstellung der Jahresabschlüsse weiter richtungweisend bleiben.

Schließlich hat sich der im Jahre 1924 eingerichtete eigene Prüfungsdienst der Reichsbahn praktisch so bewährt, daß seine Beibehaltung zweckmäßig erscheint, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Schnelligkeit und Schlagkraft der Prüfungshandhabung durch sachkundige Prüfer. Zur Wahrung einheitlicher, mit den allgemeinen Reichsvorschriften übereinstimmender Prüfungsgrundsätze ist hier in gewissem Umfange eine Einflußnahme des Reichsministers der Finanzen und des Präsidenten des Rechnungshofs des Deutschen Reichs vorgesehen.

III. Die Reichsbahnbeamten

¹⁹ Die Einzelbegründung zu § 7 nannte als Grund für die bindende Mitwirkung des RFM den Umstand, daß „die Finanz- und Wirtschaftsgebarung der Deutschen Reichsbahn als Betriebsverwaltung des Reichs jederzeit so ausgerichtet sein muß, daß hierbei die für alle Reichsverwaltungen geltende, durch die Gesamtinteressen des Reichs bestimmte einheitliche Linie der allgemeinen Reichsfinanz- und Wirtschaftspolitik gewahrt bleibt, und im Hinblick auf die in den §§ 12, 13 Ziffer 3 des Gesetzes vorgesehenen Ablieferungen an die allgemeine Reichskasse“.

Unter der Herrschaft des Reichsbahngesetzes waren die Reichsbahnbeamten Beamte mit einer eigenen Rechtsstellung²⁰. (Das Reichsgericht hatte sie als mittelbare Reichsbeamte bezeichnet.) Dies äußerte sich hauptsächlich darin, daß die Gesellschaft entsprechend ihrer auch auf anderen Gebieten ausgeprägten Selbständigkeit berechtigt und verpflichtet war, für ihre Beamten ein eigenes Personalstatut, die sogenannte Personalordnung, zu erlassen. Dabei war ihr allerdings die Bindung auferlegt, sich grundsätzlich an die reichsrechtlichen Regelungen anzuschließen und von diesen nur abzuweichen, soweit dies durch die besonderen Verhältnisse des Reichsbahnbetriebes bedingt war. Dieser Forderung ist die Gesellschaft in der Vergangenheit in jeder Beziehung gerecht geworden. Sachlich hat sie, abgesehen von den im Reichsbahngesetz selbst enthaltenen Abweichungen, kaum in nennenswertem Umfange Änderungen des Reichsbeamtenrechts in ihrem Bereich durchgeführt. Die Sonderheiten lagen hauptsächlich auf dem Gebiete der Zuständigkeitsregelung und ergaben sich zwangsläufig aus der damaligen Rechtsstellung der Gesellschaft als einer juristischen Person des öffentlichen Rechtes. Nachdem in dieser Beziehung erhebliche Änderungen eingetreten sind, bestehen keine Bedenken, die beamtenrechtlichen Bestimmungen des Reichs, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wieder unmittelbar auch auf die Reichsbahnbeamten anzuwenden und ihnen damit die Stellung von unmittelbaren Reichsbeamten zuzuweisen. Die §§ 153 des Deutschen Beamtengesetzes²¹ und 121 der Reichsdienststrafordnung²² werden hierdurch gegenstandslos.

Praktisch hat diese Neuordnung u. a. die bedeutsame Auswirkung, daß die Reichsbahnbeamten, von gewissen politischen Beamten abgesehen, künftig nur noch unter den erschwerenden Umständen der §§ 43 ff. des Deutschen Beamtengesetzes im Zusammenhange mit Organisationsänderungen größeren Umfangs in den Wartestand versetzt werden können, während diese Folge bisher schon bei Einschränkungen des Aufgabenkreises, Abnahme des Geschäftsumfanges und vor allem dann eintreten konnte, wenn die Reichsbahn den Beamten wegen des Wertes seiner dienstlichen Leistungen nicht mehr beibehalten konnte.

Läßt sich sonach in beamtenrechtlicher Beziehung in weitestem Umfange eine Angleichung an das Reichsrecht durchführen, so läßt sich dies in personalwirtschaftlicher Hinsicht aus folgenden Gründen nicht erreichen:

1. Zu beachten bleibt in diesem Zusammenhang, daß die soziale Schichtung der Reichsbahnbeamten wesentlich von den Verhältnissen der übrigen Reichsbeamten abweicht. Nicht weniger als 87 vom Hundert der Beamten befinden sich in Besoldungsgruppen vom Sekretär und Lokomotivführer an abwärts. Auch die Tätigkeiten gerade dieser Beamten sind viel mannigfaltiger als die der vergleichbaren Reichsbeamten. Infolgedessen läßt sich, wie übrigens auch schon früher in Preußen, die Beibehaltung einer eigenen Besoldungsordnung für die Reichsbahn im Rahmen des Reichsbesoldungsgesetzes nicht umgehen.

2. Der Dienst ist für große Gruppen von Eisenbahnern merklich anstrengender als anderswo. Hierauf ist es auch zurückzuführen, daß die Eisenbahner im Durchschnitt erheblich eher in den Ruhestand versetzt werden als die Angehörigen anderer Verwaltungen. Diesem Umstand muß im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten durch einen entsprechenden Ausbau von Wohlfahrts- und Selbsthilfeeinrichtungen und dadurch Rechnung getragen werden, daß für besondere Leistungen, wie sie z. B. zu den Zeiten von Spitzenverkehr eintreten, auch besondere Mittel zur Verfügung gestellt werden.

²⁰ Nach Maßgabe des Gesetzes über die Personalverhältnisse bei der Dt. Reichsbahn-Gesellschaft (Reichsbahn-PersonalG) vom 30. 8. 1924 (RGBl. II S. 287)

²¹ DBG vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 39); s. ARH IV, Nr. 21 P. 1. § 153 ermächtigte die RBk und die DR, „diesem Gesetz entsprechende Vorschriften zu erlassen“, und definierte deren Beamte als mittelbare Reichsbeamte.

²² RDStO vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 71); s. ARH IV, Nr. 21 P. 2. § 121 verfügte das Inkrafttreten zum 1. 7. 1937, Abs. 2 nahm davon aber § 23 ReichsbahnG und § 5 Reichsbahn-PersonalG aus.

IV. Wegfall bisher für die Reichsbahn geltender Gesetzesvorschriften²³

Gegenstand des vorliegenden Gesetzentwurfs ist die Regelung der Verfassung und der Rechtsverhältnisse der Deutschen Reichsbahn. Bisher war zwar die Mehrzahl der diesen Gegenstand betreffenden Gesetzesvorschriften im Reichsbahngesetz zusammengefaßt, und auch das Gesetz vom 10. Februar 1937 hat zunächst nur die Vorschriften des Reichsbahngesetzes abgeändert. Daneben waren aber die Rechtsverhältnisse der Reichsbahn bis jetzt zum Teil auch noch auf Vorschriften der Weimarer Verfassung gegründet²⁴. Die wichtigste und umfassendste dieser Bestimmungen ist die, wonach Bau, Betrieb und Verkehr der Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs durch Verordnungen der Reichsregierung bzw. des Reichsverkehrsministers geregelt werden²⁵. Auf diese Bestimmung gründen sich z. B. die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung²⁶ und die Eisenbahn-Verkehrsordnung²⁷. Die übrigen Vorschriften der Weimarer Verfassung über die Eisenbahnen (Artikel 89 bis 96) sind teils bereits erledigt (z. B. die über die Verreichlichung der Staatsbahnen²⁸) oder im Reichsbahngesetz enthalten (z. B. Artikel 94 Absatz 1 über die Reichseisenbahnanlagen), teils verstehen sie sich für die Reichsbahn von selbst (z. B. Artikel 94 Absatz 3 über Anschluß anderer Eisenbahnen²⁹); Artikel 96 (Landesverteidigung) ist, soweit er die Reichsbahn betrifft, in die §§ 3 und 6 dieses Entwurfs eingearbeitet worden³⁰. Für die Privatbahnen dagegen bleiben die sie betreffenden Vorschriften, besonders Artikel 95³¹, vorerst noch in Kraft; es ist aber beabsichtigt, demnächst dafür ein allgemeines Reichsgesetz zu erlassen³².

Das im Entwurf hier vorliegende Gesetz ersetzt also:

1. die Weimarer Verfassung, soweit sie das Recht der Reichseisenbahnen geregelt hat, mit Ausnahme des Artikels 91,
2. das Reichsbahngesetz und das Reichsbahn-Personalgesetz,
3. das Gesetz über den Neuaufbau vom 10. Februar 1937, soweit es die Deutsche Reichsbahn betraf (Artikel 2).

[...] ³³

²³ Anm. in der Vorlage: „Für den Fall einer Veröffentlichung der Begründung ist dieser Abschnitt *nicht zur Veröffentlichung bestimmt*.“

²⁴ In der Vorlage: begründet.

²⁵ Art. 91 WRV.

²⁶ Vom 17. 7. 1928 (RGBl. II S. 514).

²⁷ Vom 16. 5. 1928 (RGBl. II S. 401).

²⁸ Durch den Staatsvertrag von 1920; oben Anm. 10.

²⁹ Art. 94 (3) WRV: „Jede Eisenbahnverwaltung muß sich den Anschluß anderer Bahnen auf deren Kosten gefallen lassen.“

³⁰ Oben Anm. 6.

³¹ Art. 95 WRV lautete: „[1] Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs, die nicht vom Reiche verwaltet werden, unterliegen der Beaufsichtigung durch das Reich.

[2] Die der Reichsaufsicht unterliegenden Eisenbahnen sind nach den gleichen vom Reiche festgesetzten Grundsätzen anzulegen und auszurüsten. Sie sind in betriebssicherem Zustand zu erhalten und entsprechend den Anforderungen des Verkehrs auszubauen. Personen- und Güterverkehr sind in Übereinstimmung mit dem Bedürfnis zu bedienen und auszugestalten.

[3] Bei der Beaufsichtigung des Tarifwesens ist auf gleichmäßige und niedrige Eisenbahntarife hinzuwirken.“

³² Nicht mehr erfolgt.

³³ Folgt: Einzelbegründung. Fortgang s. Dok. Nr. 19.

Zitierhinweis

Nr. 9 Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Deutsche Reichsbahn. 18. Januar 1939a. Der Reichsverkehrsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 18. Januar 1939b. Gesetzesbegründung. Allgemeiner Teil. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d009>